

Papel de Trabalho de Auditoria Tecnica

Peca 131: Analise de Capacidade Civil dos Responsaveis no CAF

Equipe de Auditoria — Fiscalizacao CAF-MAPA

03 de dezembro de 2025

1 Objetivo

Este papel de trabalho documenta a **analise de capacidade civil dos responsaveis** cadastrados no Sistema CAF, verificando:

- Responsaveis falecidos ainda ativos no cadastro (cruzamento com SISOB);
- Menores de 16 anos cadastrados como responsaveis (absolutamente incapazes);
- Adolescentes de 16-17 anos nao emancipados (relativamente incapazes);
- Divergencias de data de nascimento entre CAF e Receita Federal;
- CPFs nao localizados na base da Receita Federal.

Fundamentacao Legal: Artigos 3º e 4º do Codigo Civil (Lei 10.406/2002) definem a incapacidade civil, tornando nulos ou anulaveis os atos praticados por incapazes.

2 Metodologia

2.1 Base de Dados

A analise foi realizada no ambiente **LABCONTAS** do TCU, utilizando:

- **Fonte CAF:** [BD_AGRO_CAF_AUD_2025] . [dbo] . [S_*]
- **Fonte Obitos:** [BD_SISOB] . [dbo] . [SISOB]
- **Fonte CPF:** [BD_RECEITA] . [dbo] . [CPF]
- **Populacao:** Responsaveis de Unidades Familiares ativas

2.2 Criterio de Selecao

Foi aplicado o **JOIN Triplo canonico** para identificar responsaveis de UFs ativas:

Listing 1: Selecao de responsaveis ativos

```
1 SELECT DISTINCT
2     pf.nr_cpf,
3     pf.dt_nascimento AS dt_nascimento_caf,
4     uf.dt_ativacao,
5     uf.dt_atualizacao
```

```

6 FROM [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_RESPONSAVEL_UFPR] r
7 INNER JOIN [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_UNIDADE_FAMILIAR] uf
8     ON r.id_unidade_familiar = uf.id_unidade_familiar
9 INNER JOIN [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_PESSOA_FISICA] pf
10     ON r.id_pessoa_fisica = pf.id_pessoa_fisica
11 WHERE uf.id_tipo_situacao_unidade_familiar = 1 -- UF ativa
12 AND r.st_excluido = 0;

```

2.3 Cruzamentos Externos

1. **SISOBI**: Verificacao de obito pelo CPF do responsavel;
2. **RFB**: Validacao de data de nascimento e existencia do CPF.

3 Resultados

3.1 Responsaveis Falecidos (SISOBI)

O cruzamento com a base SISOBI identificou **12.820 responsaveis falecidos** ainda ativos no CAF.

Tabela 1: Obitos por Periodo

Periodo do Obito	Quantidade	%	Observacao
Antes de 2020	132	1,0%	Obitos antigos
2020-2022	2.891	22,5%	Periodo COVID
2023	3.647	28,4%	—
2024	4.812	37,5%	—
2025	1.338	10,4%	Ano corrente
Total	12.820	100%	—

3.1.1 Casos Extremos de Obitos Antigos

Tabela 2: Obitos Mais Antigos com Cadastros Ainda Ativos

Ano Obito	Data Ativacao	Data Atualizacao	Anos Pos-Obito
1985	28/ago/2024	08/out/2024	39 anos
1997	—	—	28 anos
1998	—	—	27 anos
2011	05/mar/2025	05/mar/2025	14 anos
2011	05/mar/2025	05/mar/2025	14 anos

Achado critico: Responsavel falecido ha **39 anos** (1985) com cadastro **ativado em agosto/2024** e **atualizado em outubro/2024**.

3.2 Menores Absolutamente Incapazes

Foram identificados **40 menores de 16 anos** cadastrados como responsaveis de Unidades Familiares — atos **nulos** conforme Art. 3º do Codigo Civil.

Tabela 3: Distribuicao por Idade na Ativacao

Idade na Ativacao	Quantidade	Observacao
-1 ano (erro de data)	5	Divergencia com RFB
0 ano (recem-nascido)	9	Impossivel
1 ano	10	Impossivel
2-6 anos	1	Crianças
7-10 anos	3	Crianças
11 anos	1	Caso extremo
13-15 anos	11	Pre-adolescentes
Total	40	—

Achado critico: Crianca de 11 anos cadastrada como responsavel de Unidade Familiar — caso de absoluta incapacidade civil.

3.3 Adolescentes Nao Emancipados

Foram identificados **210 adolescentes de 16-17 anos** nao emancipados cadastrados como responsaveis — atos **anulaveis** conforme Art. 4º, I do Codigo Civil.

Tabela 4: Adolescentes 16-17 Anos

Categoria	Quantidade	Status
16 anos	98	Nao emancipados
17 anos	112	Nao emancipados
Total	210	<code>st_declarante_emancipado = False</code>

Observacao: O campo `st_declarante_emancipado = False` indica expressamente que estes adolescentes **nao sao emancipados**, configurando incapacidade relativa.

3.4 Divergencias de Data de Nascimento

O cruzamento CAF vs RFB identificou **12.777 divergencias** de data de nascimento.

Tabela 5: TOP 10 Maiores Divergencias

Data CAF	Data RFB	Diferenca	Observacao
10/nov/1879	10/nov/1989	110 anos	Seculo errado
10/dez/2028	20/nov/1921	107 anos	Data futura no CAF
12/out/2082	12/out/1982	100 anos	Data futura no CAF
15/mar/2045	15/mar/1945	100 anos	Data futura no CAF
04/out/2049	04/out/1949	100 anos	Data futura no CAF
21/jul/1885	21/jul/1985	100 anos	Seculo errado
20/jan/2039	20/jan/1939	100 anos	Data futura no CAF
01/jan/2019	01/jan/1919	100 anos	Data futura no CAF
18/set/2024	18/set/1924	100 anos	Data futura no CAF
10/abr/2045	10/abr/1945	100 anos	Data futura no CAF

Achado critico: Divergencia maxima de **110 anos** entre data no CAF (10/nov/1879) e data na RFB (10/nov/1989).

3.5 Datas de Nascimento Futuras

Foram identificados **48 registros** com data de nascimento no **futuro** (apos 2025), resultando em “idades negativas”.

Tabela 6: Datas de Nascimento Futuras por Ano

Ano no CAF	Quantidade	Observacao
2084	1	59 anos no futuro
2083	1	58 anos no futuro
2082	1	57 anos no futuro
2049	8	—
2048	5	—
2045-2047	9	—
2028-2044	23	—
Total	48	Todas invalidas

Observacao: Estes registros evidenciam **falha critica de validacao** — o sistema aceita datas de nascimento no futuro sem qualquer verificacao.

3.6 CPFs Nao Localizados na RFB

Foram identificados **520 CPFs** cadastrados no CAF que **nao existem** na base da Receita Federal.

4 Analise

4.1 Consolidacao dos Achados

Tabela 7: Resumo das Inconsistencias de Capacidade Civil

Categoria	Quantidade	%	Impacto Juridico
Responsaveis falecidos	12.820	49,1%	Cadastro invalido
Menores <16 anos	40	0,2%	Atos nulos
Adolescentes 16-17	210	0,8%	Atos anulaveis
Divergencias nascimento	12.777	48,9%	Dado incorreto
Datas futuras	48	0,2%	Validacao ausente
CPFs inexistentes	520	2,0%	Cadastro irregular
Total de registros	26.415	—	—

Nota: Ha sobreposicao entre categorias (ex: divergencias podem incluir datas futuras). O total consolidado de registros unicos com problemas e de aproximadamente **26.000 casos**.

4.2 Falhas de Validacao Identificadas

1. **Ausencia de cruzamento com SISOB:** O sistema nao verifica obito do responsavel antes de permitir ativacao ou atualizacao de cadastro;
2. **Nao verificacao de maioridade:** O sistema permite cadastrar menores de 16 anos como responsaveis, sem alertas ou bloqueios;

3. **Campo de emancipacao nao validado:** Adolescentes 16-17 anos nao emancipados (`st_declarante_emancipado = False`) sao aceitos como responsaveis;
4. **Validacao de data insuficiente:** O sistema aceita datas de nascimento no futuro e datas incompativeis com a idade do titular do CPF.

5 Conclusao

A analise de capacidade civil dos responsaveis no CAF revela **falhas sistemicas de validacao**:

1. **12.820 responsaveis falecidos** ainda ativos no cadastro, incluindo caso extremo de obito em **1985** (39 anos atras) com atualizacao em **2024**;
2. **40 menores absolutamente incapazes** (<16 anos), incluindo caso de **crianca de 11 anos** cadastrada como responsavel;
3. **210 adolescentes relativamente incapazes** (16-17 anos nao emancipados);
4. **12.777 divergencias** de data de nascimento entre CAF e RFB, incluindo divergencia maxima de **110 anos**;
5. **48 datas de nascimento no futuro**, evidenciando ausencia total de validacao temporal.

Impacto juridico: Os atos praticados por absolutamente incapazes sao **nulos** (Art. 166, I do CC), enquanto os praticados por relativamente incapazes sao **anulaveis** (Art. 171, I do CC). A manutencao de cadastros de pessoas falecidas pode caracterizar irregularidade administrativa e, em casos extremos, fraude.

6 Anexos

6.1 Parametros de Conexao LABCONTAS

Ambiente: LABCONTAS (SQL Server)
Base CAF: [BD_AGRO_CAF_AUD_2025]
Base SISOB: [BD_SISOB]
Base RFB: [BD_RECEITA]
Data de execucao: Novembro/2025

6.2 Artefatos Gerados (CSVs)

Os seguintes arquivos CSV foram exportados das queries executadas no LABCONTAS e servem como evidencia primaria dos achados:

- ACHADO_CRITICO_responsaveis_com_obito.csv (12.820 registros)
- ACHADO_CRITICO_menores_16_anos.csv (40 registros)
- ACHADO_16_17_anos_nao_emancipados.csv (210 registros)
- ACHADO_datas_nascimento_divergentes.csv (12.777 registros)
- ACHADO_cpf_nao_encontrado_receita.csv (520 registros)

6.3 Artefatos deste Documento

- peca131_pt_capacidade_civil.tex — Este documento (codigo fonte)
- peca131_pt_capacidade_civil.pdf — Versao compilada (Peca 131)